

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

WEGWEISER

Datum: 20. März 2026

Urteil des Bundessozialgerichts vom 20. April 2016 (Az. B 3 P 4/14 R)

1. Bedeutung des Urteils

Das Bundessozialgericht hat 2016 entschieden, dass Verhinderungspflege auch während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts übernommen werden muss. Damit wurde klargestellt:

- Pflegegeld und Verhinderungspflegegeld sind gleichgestellt.
- Auch Nebenleistungen wie Fahrt- und Unterkunftskosten für die Ersatzpflegeperson sind erstattungsfähig.

2. Aktuelle Rechtslage (Stand 2026)

- Leistungsumfang: Bis zu 3.539 € pro Kalenderjahr (inkl. Übertragung aus Kurzzeitpflege).
- Dauer: Bis zu 8 Wochen pro Kalenderjahr.
- Pflegegeldregelung:
- Bei stundenweiser Ersatzpflege bleibt das Pflegegeld vollständig erhalten.
- Bei tageweiser Ersatzpflege wird es zur Hälfte weitergezahlt.

3. Wegweiser für Betroffene

- **Antrag stellen:** Verhinderungspflege bei der Pflegekasse beantragen – auch für Auslandsaufenthalte.
- **Nachweise beilegen:** Rechnungen für Fahrt- und Unterkunftskosten der Ersatzpflegeperson einreichen.
- **Pflegeform beachten:** Stundenweise Pflege nutzen, um das Pflegegeld ungekürzt zu behalten.
- **Planung:** Frühzeitig klären, wie die 8 Wochen und das Budget von 3.539 € optimal eingesetzt werden können.

4. Psychologische und pflegerische Einordnung

- **Psychologische Perspektive:** Verhinderungspflege ist ein wichtiges Entlastungsinstrument für Familien, das Überlastung vorbeugt und die Resilienz stärkt.
- **Pflegefachliche Perspektive:** Die praktische Umsetzung erfordert klare Strukturen und Transparenz gegenüber der Pflegekasse.

- **Interdisziplinäre Sicht:** Das Urteil von 2016 bleibt wegweisend, da es rechtliche Sicherheit mit praktischer und psychologischer Unterstützung verbindet.

Fazit:

Das Urteil Az. B 3 P 4/14 R ist ein Meilenstein für pflegende Familien. Es zeigt, dass Pflegekassen auch im Ausland zur Unterstützung verpflichtet sind.

Mit den heutigen erweiterten Leistungen (3.539 € / 8 Wochen) bietet die Verhinderungspflege eine rechtlich abgesicherte, psychologisch entlastende und praktisch finanzierte Lösung.



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ
Klinik & Kognitive Psychologie
Dip.Nr. 92547//38245//10645